P U T U S A N
Nomor 1027/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yogi Sakti Pasamula Ginting als Yogi
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 20 Tahun/19 Januari 2003
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Simpang Selayang Gg, PDNK Kel, Selayang Kec. Medan Tuntungan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Yogi Sakti Pasamula Ginting als Yogi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Halman Simanulang., S.H., Rointan Br. Manullang., SH.,MH, Armini Nainggolan., SH,Tamira Sihombing, SH., A.T Yudhistira, SH., Nailul Fadhilah Irni., SH., dan Yustika Butar-Butar., SH Advokat-Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), berkantor di Jl.Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4, Kel.Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1027/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, tanggal 7 Juni 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1027/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1027/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOGI SAKTI PASAMULA GINTING Als YOGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YOGI SAKTI PASAMULA GINTING Als YOGI** selama **:**

6 (enam) Tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram,***dirampas untuk dimusnahkan*** dan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), ***dirampas untuk Negara.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **YOGI SAKTI PASAMULA GINTING AIs YOGI** pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Selayang Jalan Flamboyan Kel.Selayang Kec.Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan kantor PKN atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Maruli T Sitanggang bersama dengan saksi Anggiat S Pasaribu dan saksi Indra Manik (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki dan menguasai narkotika di Simpang Selayang Jalan Flamboyan Kel.Selayang Kec.Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan kantor PKN sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melakukan penyamaran dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dipegang ditangan kanannya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada ADIL (belum tertangkap) dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ½ gram lalu terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijualkan kepada orang lain hingga terdakwa memperoleh keuntungan.
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam membeli,menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisik Nomor LAB. : 1979/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa **YOGI SAKTI PASAMULA GINTING Als YOGI** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol.S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis,S.ST.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YOGI SAKTI PASAMULA GINTING Als YOGI** pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Selayang Jalan Flamboyan Kel.Selayang Kec.Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan kantor PKN atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman***, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Maruli T Sitanggang bersama dengan saksi Anggiat S Pasaribu dan saksi Indra Manik (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki dan menguasai narkotika di Simpang Selayang Jalan Flamboyan Kel.Selayang Kec.Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan kantor PKN sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melakukan penyamaran dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dipegang ditangan kanannya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)n.

- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisik Nomor LAB. : 1979/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa **YOGI SAKTI PASAMULA GINTING Als YOGI** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol.S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis,S.ST.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti serta memahaminya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anggiat S Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Simpang Selayang Jalan Flamboyan Kel.Selayang Kec.Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan kantor PKN;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi-Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari keterangan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada ADIL (belum tertangkap) dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ½ gram lalu terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijualkan kepada orang lain hingga terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki dan menguasai narkotika di Simpang Selayang Jalan Flamboyan Kel.Selayang Kec.Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan kantor PKN sehingga saya dan rekan langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana saya dan rekan melakukan penyamaran dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dipegang ditangan kanannya saya dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dalam bentuk apapun;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Maruli T Sitanggang, katerangan Saksi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Simpang Selayang Jalan Flamboyan Kel.Selayang Kec.Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan kantor PKN.
- Bahwa ketika itu saksi mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki dan menguasai narkotika di Simpang Selayang Jalan Flamboyan Kel.Selayang Kec.Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan kantor PKN sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melakukan penyamaran dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dipegang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditangan kanannya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam membeli,menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut.
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Terakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Simpang Selayang Jalan Flamboyan Kel.Selayang Kec.Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan kantor PKN;
- Bahwa pada saat penangkapan ketika dilakukan penangkapan Para Saksi melakukan penyamaran dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dipegang ditangan kanannya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada ADIL (belum tertangkap) dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ½ gram lalu terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijualkan kepada orang lain hingga Terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisik Nomor LAB. : 1979/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa **YOGI SAKTI PASAMULA GINTING Als YOGI** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol.S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis,S.ST.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Simpang Selayang Jalan Flamboyan Kel.Selayang Kec.Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan kantor PKN dan pada saat penangkapan ketika dilakukan penangkapan Para Saksi melakukan penyamaran dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dipegang ditangan kanannya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada ADIL (belum tertangkap) dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ½ gram lalu Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijualkan kepada orang lain hingga Terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti tersebut
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisik Nomor LAB. : 1979/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa **YOGI SAKTI PASAMULA GINTING Als YOGI** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol.S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis,S.ST.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, dimana pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigenrecht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata **“tanpa hak atau melawan hukum”** harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut ;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 7)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan *(eks Pasal 8 Ayat 1)*;
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan *(eks Pasal 8 Ayat 2)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 12 Ayat 1)*;
- Bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri *(eks Pasal 13 Ayat 1)*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 35)* ;
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri*(eks Pasal 36 Ayat 1)*;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah *(eks Pasal 38)*;
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini *(eks Pasal 39 Ayat 1)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 41)*;
- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
  - apotek;
  - rumah sakit;
  - pusat kesehatan masyarakat;
  - balai pengobatan; dan
  - dokter *(eks Pasal 43 Ayat 1)* ;
- Bahwa Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
  a. rumah sakit;
  b. pusat kesehatan masyarakat;
  c. apotek lainnya;
  d. balai pengobatan;
  e. dokter; dan
  f. pasien *(eks Pasal 43 Ayat 2)* ;
- Bahwa Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter *(eks Pasal 43 Ayat 3)* ;
- Bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
  a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau

c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek *(eks Pasal 43 Ayat 4)*;

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek *(eks Pasal 43 Ayat 5)* ;
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)* ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)* ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan normative tersebut di atas, maka secara yuridis Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah terbatas dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anggiat S Pasaribu dan Saksi Maruli T Sitanggang dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Simpang Selayang Jalan Flamboyan Kel.Selayang Kec.Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan kantor PKN dan pada saat penangkapan Saksi-Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Kristal Putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama Adil (DPO) untuk dijual kepada orang lain dan Terdakwa tidak memperoleh izin apapun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam peredaran Narkotika a quo, sehingga dalam perbuatannya Terdakwa harus dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dengan terbuktinya sub unsur tanpa hak maka terhadap unsur lainnya dalam unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan a quo, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anggiat S Pasaribu, dan Saksi Maruli T Sitanggang dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana dapat disimpulkan terkait fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Simpang Selayang Jalan Flamboyan Kel.Selayang Kec.Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan kantor PKN dan pada saat penangkapan ketika dilakukan penangkapan Para Saksi melakukan penyamaran dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dipegang ditangan kanannya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa dan menyita 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada ADIL (belum tertangkap) dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ½ gram lalu Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijualkan kepada orang lain hingga Terdakwa memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Simpang Selayang Jalan Flamboyan Kel.Selayang Kec.Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan kantor PKN dan pada saat penangkapan ketika dilakukan penangkapan Para Saksi melakukan penyamaran dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dipegang ditangan kanannya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada ADIL (belum tertangkap) dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ½ gram lalu Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijualkan kepada orang lain hingga Terdakwa memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta tersebut di atas, maka terlepas terhadap fakta bahwa Kristal putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Shabu a quo adalah termasuk Narkotika ataupun tidak, namun sepanjang terhadap materi perbuatan Terdakwa dipandang telah memenuhi sub unsur menjual dan dengan terbuktinya sub unsur tersebut maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I penggunaannya diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Simpang Selayang Jalan Flamboyan Kel.Selayang Kec.Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan kantor PKN telah terbukti menjual Kristal putih yang disebut dengan istilah Shabu kepada Saksi Polisi sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Kristal Putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Shabu tersebut di atas, selanjutnya telah dilakukan Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisik Nomor LAB. : 1979/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa **YOGI SAKTI PASAMULA GINTING Als YOGI** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol.S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis,S.ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap unsur Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara *feitelijke* Terdakwa tidak dalam kondisi rehabilitasi medis atau keadaan lain yang dapat menunjukkan keabsahan kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I a quo;

Menimbang, bahwa berdarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka sepanjang terhadap perbuatan Menjual Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I yang telah dilakukan Terdakwa dalam casus in concreto dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinhatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya terkait pemusnahan Narkotika sejak ditemukan, sedangkan secara normative Narkotika Golongan I dilarang untuk keperluan lain selain untuk penimbangan tekhnologi (dalam jumlah terbatas), maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dan merupakan uang hasil penjual Narkotika maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Sakti Pasamula Ginting Als Yogi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.

   Dirampas untuk dimusnahkan

   Dan
   - Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nelson Panjaitan, S.H., M.H. , Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakriyanti, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rina Sari Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nelson Panjaitan, S.H., M.H.	M.Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.
Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, SH., MH.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)